



**ETUDES TECHNIQUES DU PROJET DE CONSTRUCTION DES PISTES D'ACCES
AUX DOUARS RELEVANT DES COMMUNES DE LA PROVINCE
-PROVINCE FAHS ANJRA-**

**REGLEMENT DE CONSULTATION
APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL SUR OFFRES DE PRIX
N° : 16/2026/INDH**

Marche passe par appel d'offres ouvert national sur offres de prix en application de l'alinéa 2, § 2 de l'article 19 et l'alinéa 1 du § 3 et § 1 de l'article 20 et § 3, alinéa 'b' du decret n° 2 - 22 – 431 du 15 chaabane 1444 (08 mars 2023) relatif aux marches publics.

APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL SUR OFFRES DE PRIX
REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Article 1 : Objet du règlement de la consultation

Le présent règlement de consultation concerne l'appel d'offre ouvert national sur offres de prix ayant pour objet : **Eudes techniques du projet de construction des pistes d'accès aux douars relevant des communes de la Province -Province Fahs Anjra-**

Il a été établi en vertu des dispositions de l'article 21 du décret n° 2-22-431 du 15 Chaabane 1444 (08 Mars 2023) relatif aux marchés publics.

Les prescriptions du présent règlement ne peuvent en aucune manière déroger ou modifier les conditions et les formes prévues par le décret précité. Toute disposition contraire à ce décret est nul non avenu. Seules sont valables les précisions et prescriptions complémentaires conformes aux dispositions de l'article 21 et des autres articles du décret précité.

Article 2 : Maître d'ouvrage

Le Maître d'ouvrage est **Monsieur le Gouverneur de la Province Fahs Anjra.**

Article 3 - Conditions requises des concurrents

Conformément aux dispositions de l'article 27 du décret précité :

Peuvent, valablement, participer et être attributaire des marchés publics, dans le cadre des procédures prévues par le présent décret, les personnes physiques ou morales qui :

- justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ;
- sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement, et ce conformément à la législation en vigueur en matière de recouvrement des créances publiques ;
- sont affiliées à la Caisse nationale de sécurité sociale ou à un autre régime particulier de prévoyance sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires et sont en situation régulière auprès de ces organismes ;
- exercent l'une des activités en rapport avec l'objet du marché.

Ne sont pas admises à participer aux appels d'offres :

- les personnes en liquidation judiciaire ;
- les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente ;
- les personnes ayant fait l'objet d'une décision d'exclusion temporaire ou définitive prise conformément aux dispositions de l'article 152 du présent décret ;
- les personnes qui représentent plus d'un concurrent dans un même marché, lorsqu'il s'agit d'un marché en lot unique ou d'un même lot lorsqu'il s'agit d'un marché alloti ; – les prestataires de services ayant contribué à la préparation du dossier de l'appel d'offres concerné ;
- les titulaires dont les marchés ont fait l'objet de résiliation pour une faute qui leur incombe au titre des marchés d'achèvement y afférents.

–

Article 4 : Liste des pièces justifiant les capacités et les qualités des concurrents et Pièces complémentaires

Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif et un dossier technique. Chaque dossier peut être accompagné d'un état des pièces qui le constituent.

Conformément aux dispositions de l'article 28 du décret précité, les pièces à fournir par les concurrents sont :

A- Le dossier administratif comprend :

1 – Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres :

I- Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres :

a- La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent.

Ces pièces varient selon la forme juridique du concurrent :

- S'il s'agit d'un auto-entrepreneur ou d'une personne physique agissant pour son propre compte, aucune pièce n'est exigée ;

- S'il s'agit d'un représentant du concurrent, celui-ci doit présenter, selon le cas :

☐ Une copie certifiée conforme de la procuration légalisée, lorsqu'il agit au nom d'une personne physique;

☐ Un extrait des statuts de la société et/ou copie certifiée conforme à l'original du procès-verbal de l'organe compétent lui conférant le pouvoir d'agir au nom de cette société;

☐ L'acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce personne, le cas échéant;

- S'il s'agit d'une coopérative ou d'une union de coopératives, la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom de la coopérative ou de l'union de coopératives.

b- La déclaration sur l'honneur en un exemplaire unique comportant les indications précisées à l'article 29 du décret n° 2-22-431 précité;

c- L'original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant ;

d- Pour les groupements, la convention constitutive du groupement prévue à l'article 150 du décret 2-22-431 ou sa copie certifiée conforme;

Toutes les pièces du dossier doivent être signées, électroniquement et individuellement, par le concurrent ou la personne dûment habilitée à le représenter.

2 – Pour le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché dans les conditions fixées à l'article 43 du présent décret :

a) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par le percepteur du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties tel que prévu à l'article 27 ci-dessus.

Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé

b) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale ou par tout autre organisme de prévoyance sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers l'organisme concerné ;

c) une copie du certificat d'immatriculation au registre de commerce (modèle 9) pour les personnes assujetties à l'obligation d'immatriculation au registre de commerce en vertu de la législation en vigueur ;

d) des copies certifiées conformes à l'original des attestations ou autorisations requises pour l'exécution des prestations objet du marché conformément à la législation et la réglementation en vigueur, le cas échéant ;

A défaut de délivrance de ces documents par les administrations ou les organismes compétents, ils sont remplacés par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance certifiant que les documents précités ne sont pas produits.

La date de production, au maître d'ouvrage, des pièces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour l'appréciation de leur validité.

3- Lorsque le concurrent est une coopérative ou une union de coopératives, il doit fournir:

1- Au moment de la présentation de l'offre, outre le dossier technique et les pièces du dossier administratif, prévues aux a), b) et c) de l'alinéa 1 du A du I) du présent article, l'attestation d'immatriculation au registre local des coopératives.

2- Et lorsqu'il est envisagé de lui attribuer le marché :

a) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par le percepteur du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties tel que prévu à l'article 27 du décret n° 2-22-431.

Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle la coopérative ou l'union de coopératives est imposée ;

b) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que la coopérative ou l'union de coopératives est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions de l'article 27 du décret n° 2-22-431.

La date de production, au maître d'ouvrage, des pièces prévues aux a) et b) ci-dessus, sert de base pour l'appréciation de leur validité.

4- Lorsque le concurrent est un auto-entrepreneur, il doit fournir :

1- Au moment de la présentation de l'offre, outre le dossier technique et les pièces du dossier administratif, prévues aux b) et c) de l'alinéa 1) du A du I) du présent article, l'attestation d'immatriculation au registre national de l'auto-entrepreneur ou sa copie certifiée conforme à l'original, délivrée depuis moins d'un an.

2- Et lorsqu'il est envisagé de lui attribuer le marché, une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par le percepteur du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties tel que prévu à l'article 27 du décret n° 2-22-431.

Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle l'auto-entrepreneur est imposé.

La date de production, au maître d'ouvrage, de cette pièce sert de base pour l'appréciation de sa validité.

B. Le dossier technique comprend :

- ✓ Une copie légalisée du certificat d'agrément du bureau d'études délivré par le Ministère de l'Equipement, du transport et de la Logistique : **D17**

Ce dossier doit contenir :

B-1- Pour les concurrents installés au Maroc

Les certificats d'agrément, établis conformément à l'arrêté du Ministre de l'Equipement et des Transports n°1564-10 du 29 joumada I 1431 (14 Mai 2010) abrogeant et remplaçant le tableau annexé au décret n°2-98-984 du 4 Hijja 1419 (22 mars 1999 instituant le système d'agrément des BET) pour tous les domaines d'activité suivants : **D17 (Voirie).**

En cas de groupement :

Groupement conjoint, Chaque membre du groupement conjoint, y compris le mandataire, doit justifier individuellement les capacités juridiques, techniques et financières requises pour la réalisation des prestations pour lesquelles il s'engage.

Chaque membre du groupement doit présenter l'agrément requis pour le ou les domaines d'activités correspondant à la ou aux parties pour la ou lesquelles il s'engage.

Groupement solidaire : Les membres du groupement solidaire, y compris le mandataire, doivent justifier individuellement les capacités juridiques exigées.

Les capacités financières et techniques du groupement solidaire sont jugées sur la base d'une mise en commun des moyens humains, techniques et financiers de l'ensemble de ses membres pour satisfaire de manière complémentaire et cumulative les exigences fixées à cet effet dans le cadre de la procédure de passation de marché.

A cet effet, chaque membre du groupement doit présenter l'agrément requis pour le ou les domaines d'activités exigés.

C- Offre technique comprenant :

Les curriculum vitae (CV) des cadres qui seront affectés à la mission Etudes et suivi des travaux objet du présent appel d'offres. Chaque CV doit être cosigné par l'intéressé et le responsable du Bureau d'Etudes dont il relève. Ces CV seront établis suivant le modèle en annexe III;

Les copies certifiées conformes des diplômes doivent être jointes au CV ;

Un organigramme de l'équipe projet doit être joint à l'offre technique avec désignation de chaque membre de l'équipe et le poste qui lui est réservé ;

Les CV doivent être accompagnés du bordereau de la C.N.S.S. des 3 derniers mois de chaque membre de l'équipe.

Seul le profil d'acousticien pourra faire l'objet de convention entre le BET.

Les références techniques doivent obligatoirement indiquer la nature des prestations et la date de leurs achèvements ainsi que leurs montants et/ou leurs surfaces hors œuvres.

Méthodologie

La note de méthodologie pour la réalisation des prestations : comportant une note technique exhaustive établie par le concurrent qui devra exposer d'une manière claire et précise :

La méthodologie de réalisation de chaque mission, la démarche à suivre, les moyens à mettre en oeuvre pour l'exécution des prestations, l'organigramme, l'effectif de l'équipe chargée de la réalisation des différentes missions, le planning proposé et la durée d'intervention de chacune des missions ;

La qualité de l'organisation : gestion des interventions, modalités d'astreintes - organisation et composition des équipes et temps de présence - sous-traitance - les moyens mis en oeuvre pour répondre aux obligations du présent appel d'offres - dispositif d'auto contrôle mis en place et tout autre élément permettant de juger de la qualité des moyens humains et techniques mise en oeuvre.

Chronogramme d'affectation des ressources

Un Chronogramme d'affectation des ressources indiquant, notamment, pour chaque membre, le poste occupé, les tâches à exécuter, le temps d'intervention prévu (homme x jours) et le calendrier de travail proposé.

Association des experts marocains

Le taux de participation des experts marocains parmi le personnel proposé pour l'exécution des prestations objet de l'appel d'offres.

ARTICLE 5 : Offre Financière

1. Chaque concurrent doit présenter une offre financière comprenant :

- a) L'acte d'engagement établi en un seul exemplaire.
- b) le bordereau des prix et le détail estimatif.

En cas de groupement conjoint, le groupement doit présenter un acte d'engagement unique qui indique le montant total du marché et précise la prestation ou les prestations que chacun des membres du groupement conjoint s'engage à réaliser.

En cas de groupement solidaire, le groupement doit présenter un acte d'engagement unique qui indique le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du groupement s'engagent solidairement à réaliser, étant précisé que cet acte d'engagement peut, le cas échéant, indiquer les travaux que chacun des membres s'engage à réaliser dans le cadre dudit marché.

2. Le montant total de l'acte d'engagement doit être libellé en chiffres et en toutes lettres, en tenant compte du rabais éventuel.

3. Les prix unitaires du bordereau des prix-détail estimatif doivent être libellés en chiffres.

4. Le montant total du bordereau des prix détail estimatif doit être libellé en chiffres.

Les dispositions de documents constitutifs de l'offre financière sont celles indiquées dans l'article 28 et 30 du Décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

Article 6 : Composition du dossier d'appel d'offres

Conformément aux dispositions de l'article 22 du décret 2-22-431 précité, le dossier d'appel d'offres comprend :

- Copie de l'avis d'appel d'offres.
- Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales
- Le model de l'acte d'engagement
- Le bordereau des prix et détail estimatif
- Le modèle de déclaration sur l'honneur
- Le présent règlement de la consultation

Article 7 : Modification dans le dossier d'appel d'offres

Le maître d'ouvrage peut introduire, à titre exceptionnel, des modifications dans le dossier d'appel d'offres sans changer l'objet du marché en respectant les prescriptions de l'article 22 § 7 du décret 2.22.431 du 08/03/2023

Article 8 : Répartition en lots

Le présent appel d'offres concerne un marché lancé en un seul lot.

Article 9 : Retrait des dossiers d'appel d'offres

Le dossier d'appel d'offres est téléchargeable à partir du portail des marchés publics (www.marchespublics.gov.ma).

Article 10 : Demande d'éclaircissement ou de renseignement et information aux concurrents

Tout concurrent peut demander au maître d'ouvrage, par lettre transmise par tout moyen pouvant donner date certaine, de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou les documents y afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maître d'ouvrage au moins sept jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maître d'ouvrage doit répondre, dans les mêmes formes, à toute demande d'information ou d'éclaircissement reçue, au plus tard trois jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Tout éclaircissement ou renseignement fourni par le maître d'ouvrage à un concurrent à la demande de ce dernier doit être communiqué, le même jour et dans les mêmes formes, aux autres concurrents ayant retiré ou téléchargé le dossier d'appel d'offres et aux membres de la commission d'appel d'offres.

Cet éclaircissement ou renseignement est mis à la disposition de tout concurrent potentiel dans le portail des marchés publics. L'identité ou la dénomination du ou des concurrents ayant formulé la demande prévue au premier alinéa du présent article ne doit, en aucun cas, être divulguée.

Article 11 : Contenu et présentation des dossiers des concurrents

1- Contenu des dossiers

Conformément aux dispositions de l'article 30 du décret précité, les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter, outre le cahier des prescriptions spéciales et le règlement de consultation **signés, électroniquement et individuellement, par le concurrent ou la personne dûment habilitée à le représenter ;**

- Les pièces des dossiers administratif et technique
- Une offre technique
- Une offre financière

2- Présentation des dossiers des concurrents

La présentation des dossiers des concurrents doit se faire dans le respect des clauses de l'article 32 du décret précité

Article 12 : Dépôt des plis des concurrents

Chacune des pièces constituant la réponse du concurrent à la consultation, est insérée, individuellement, dans l'enveloppe électronique la concernant.

Conformément aux conditions d'utilisation du portail des marchés publics, chaque pièce est signée, électroniquement, par le concurrent ou la personne dûment habilitée à le représenter, à l'exception des pièces dématérialisées.

Lorsqu'il s'agit d'un groupement, ces pièces sont signées, soit par l'ensemble des membres du groupement, soit uniquement par le mandataire conformément aux dispositions du paragraphe C) de l'article 150 du décret précité n° 2-22-431.

Article 13 : Retrait des plis

Conformément aux dispositions de l'arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1692-23 du 4 hijra 1444 (23 juin 2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs marchés publics :

Tout pli déposé peut être retiré antérieurement à la date limite de remise des candidatures.

Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les conditions régissant le dépôt des plis initiaux.

Article 14 : Délai de validité des offres :

Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante jours qui commence à courir à compter de la date de la séance d'ouverture des plis.

Toutefois, lorsque la commission d'appel d'offres considère qu'elle n'est pas en mesure d'effectuer son choix pendant le délai de validité des offres prévu à l'alinéa précédent, le maître d'ouvrage saisit les concurrents concernés, avant l'expiration de ce délai, par lettre recommandée avec accusé de réception, en vue de leur demander une prorogation du délai de validité des offres d'une durée supplémentaire qu'il fixe.

A cet effet, le maître d'ouvrage fixe aux concurrents concernés une date limite pour faire connaître leurs réponses.

Dans ce cas :

a) les concurrents ayant donné, dans les mêmes formes, leur accord à la demande de prorogation, avant la date limite de réponse fixée par le maître d'ouvrage, restent engagés pendant le délai supplémentaire convenu ;

b) les concurrents qui n'ont pas donné leur accord à la demande de prorogation ou qui n'ont pas répondu dans le délai qui leur est imparti sont libérés de leurs engagements vis-à-vis du maître d'ouvrage et mainlevée leur est donnée de leur cautionnement provisoire, au plus tard quarante-huit heures à compter de la date limite de réponse fixée par le maître d'ouvrage ;

c) dans le cas où aucun des concurrents n'a donné son accord à la demande de prorogation ou n'a répondu dans le délai qui lui est imparti, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire, au plus tard quarante-huit heures à compter de la date limite de réponse fixée par le maître d'ouvrage. Dans ce cas, il est procédé à l'annulation de la procédure.

ARTICLE 15 : Ouverture et examen des offres et appréciation des capacités des concurrents :

La procédure de jugement des offres de chaque concurrent comportera 4 phases comme suit :

1. Analyse des dossiers administratif et technique ; 2.

Analyse des offres techniques ;

3. Analyse financière des offres.

4. Analyse technique et financière

Les offres seront examinées en deux phases conformément aux dispositions des articles 39, 42, 43 et 44 du décret n° 2-22-431 précité.

Phase 1 : Analyse des dossiers administratifs et techniques

Les dossiers administratifs et techniques seront examinés conformément aux dispositions de l'article 39 du décret n°2.22.413 précité.

Cet examen est apprécié en fonction des éléments et documents contenus dans les dossiers administratifs et techniques.

Phase 2 : Analyse technique comparative des offres

Ne sont prises en compte dans cette phase que les offres ayant été retenues à l'issue de la phase d'analyse des dossiers administratif et technique.

Une note technique sur (100) cent points sera attribuée à chaque concurrent, les différents critères intervenant dans la notation technique sont les suivants :

- Des notes Ni seront attribuées sur la base de la grille d'évaluation suivante :

CRITERES	Ni
1. Qualifications et compétence du personnel dont les services sont proposées pour réaliser cette mission.	70 pts
2. Méthodologie	20 pts
3. Planning	10 pts

1) Qualification de l'équipe de projet (sur 70pts).

Pour le Chef de projet et pour chaque membre de l'équipe proposée, le nombre de points à accorder dépendra des critères suivants :

□ Ingénieur en génie civil chef de projet (45 points max) ;

Ingénieur chef de projet. La note sera accordée en fonction de l'ancienneté de l'ingénieur à raison de dix points (10) par année d'expérience plafonnée à un maximum de 45 points. □

Technicien en génie civil conducteur des travaux (25 points max) ;

Un technicien conducteur des travaux. La note sera accordée en fonction de l'ancienneté du technicien à raison de huit points (8) par années d'expérience plafonnée à un maximum de 25 points.

2) METHODOLOGIE (20 points max) :

La notation tiendra compte principalement de la conformité de la méthodologie proposée par le concurrent et de son enrichissement par rapport au CPS et aux termes de références du marché.

Elle prendra également en compte les dispositions qui seront prises par le consultant pour l'autocontrôle et la garantie de la qualité des études.

- Méthodologie ne répondant pas aux termes de référence : 00 points
- Méthodologie répondant en partie aux termes de référence : 5 points
- Méthodologie répondant en totalité aux termes de référence : 15 points
- Méthodologie améliorée et enrichie par rapport aux termes de référence : 20 points

3) PLANNING (10 points max) :

La notation de cet élément tiendra compte principalement de la conformité du planning avec la méthodologie proposée ainsi qu'avec le délai global prévu pour l'exécution du marché. Elle prendra également en compte les dispositions qui seront prises par le consultant pour l'autocontrôle et la garantie de la qualité des études.

- Planning non cohérence : 00points
- Planning faiblement cohérence : 02points
- Planning moyennement cohérent : 08 points
- Planning offrant une meilleure cohérence : 10 points

4/ NOTE TECHNIQUE GLOBALE :

La note technique globale sera : $N_t = N_1 + N_2 + N_3$

Toute offre ayant obtenu une note technique (Nt) sur cent, inférieure strictement à soixante-quinze (75) points sera définitivement écartée sans qu'il soit nécessaire de prendre en compte le prix proposé.

Phase 3 : Analyse des offres financières

L'examen des offres financières concerne les seuls concurrent admis à l'issue de la phase d'analyse des dossiers administratifs et techniques et de la phase d'analyse des offres techniques.

Les offres financières des concurrents susvisés seront examinées conformément aux dispositions des articles 43 et 144 du décret n° 2-22-431 précité. La commission écarte les concurrents dont les offres financières :

- Ne sont pas conformes à l'objet du marché ;
- Ne sont pas signées ;
- Sont signées par une personne non habilitée à les engager au regard de la ou des pièces justifiant les pouvoirs conférés ;
- Expriment des restrictions ou des réserves ;
- Présentent des différences dans les libellés des prix, l'unité de compte ou les quantités par rapport aux données prévues dans le descriptif technique et dans le bordereau des prix - détail estimatif.

La commission vérifie ensuite le résultat des opérations arithmétiques des offres financières des concurrents retenus, en tenant compte des rabais éventuels consentis dans lesdites offres. Elle rectifie s'il y a lieu les erreurs de calcul et rétablit les montants exacts des offres concernées.

La commission écarte selon les modalités prévues dans l'article 144 du décret n° 2-22-431 précité, les offres financières jugées excessives et les offres financières jugées anormalement basses par rapport à l'estimation du coût des prestations établies par le maître d'ouvrage délégué. L'offre financière sera également notée « Nf » sur 100 points, selon la procédure

suivante : L'offre financière la moins disante aura 100 points, les autres offres seront affectées chacune d'une note calculée par la formule ci-après :

$$Nf = 100 * Md / M$$

Où :

Md : désigne le montant de l'offre la moins disante après correction des erreurs matériels de calcul ;

M : désigne le montant de l'offre considérée après correction des erreurs des erreurs matérielles de calcul.

Phase 4 : Attribution du marché :

Enfin, les notes techniques et financières obtenues pour chaque concurrent seront pondérées respectivement par des coefficients de 60% et 40% pour déterminer la note globale Ng :

$$Ng = 0,60 \times Nt + 0,40 \times Nf$$

La commission attribuera le marché au concurrent ayant obtenu la note globale « Ng » la plus élevée sous réserve de l'application des dispositions de l'article 43 du décret 2.22.413.

ARTICLE 16 : OFFRE EXCESSIVE –OFFRE ANORMALEMENT BASSE

1 - Offre excessive : sera appliqué sur tous les prix du bordereau

L'offre d'un concurrent est considérée excessive lorsqu'elle est supérieure de plus de vingt pour cent (20%) par rapport à l'estimation du coût des prestations établies par l'Administration. Lorsqu'une offre est jugée excessive, elle est écartée par la commission d'appel d'offres.

2 - Offre anormalement basse : sera appliqué sur tous les prix du bordereau

L'offre d'un concurrent est considérée anormalement basse lorsqu'elle est inférieure de plus de vingt pour cent (20%) par rapport à l'estimation du coût des prestations, établie par le Maître d'Ouvrage Délégué. Lorsqu'une offre est jugée anormalement basse, elle est écartée par la commission d'appel d'offres.

ARTICLE 17 : RÉSULTAT DÉFINITIF DE L'APPEL D'OFFRES

Un extrait du procès-verbal est publié au portail des marchés publics et affiché dans les locaux de l'agence national des équipements publics dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la date d'achèvement des travaux de la commission d'appel d'offres, et ce pendant une période de quinze (15) jours au moins.

Le Maître d'Ouvrage Délégué informe l'attributaire du marché de l'acceptation de son offre dans un délai n'excédant pas le troisième jour suivant la date d'achèvement des travaux de la commission.

Dans le même délai, il avise également les concurrents éliminés en leur indiquant les motifs du rejet de leurs offres.

Aucun concurrent ne peut prétendre à indemnité si son offre n'a pas été acceptée.

ARTICLE 18 : Monnaies des offres :

Conformément aux dispositions de l'article 21 paragraphe 3 du décret n°2-22-431 précité, le dirham est la monnaie dans laquelle doivent être exprimés les prix des offres présentées par les concurrents installés au Maroc.

ARTICLE 20 : Langue de présentation des offres :

Conformément aux dispositions de l'article 21 du décret n°2-22-431 du 08 Mars 2023, la langue dont laquelle doivent être établies les pièces contenues dans les dossiers et les offres présentées par les concurrents est la langue française .

<u>Le Sous-Ordonnateur :</u> 	<u>Lu et accepté par l'entreprise :</u>
--	---